CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS — minuta do COMPRADOR (Grupo Meridiano Participações S.A.) — cláusulas relevantes

2.3 Earn-out. O Comprador pagará aos Vendedores 35% do valor em que o **EBITDA** dos 12 meses seguintes ao fechamento exceder R$ 1.100.000,00, limitado a R$ 1.500.000,00. *"EBITDA" significa o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, apurado pelo Comprador segundo suas práticas contábeis, podendo incluir rateio de despesas corporativas do grupo.* **3.2 Condições precedentes.** Obtenção das anuências listadas no **Anexo 3.2** *(Anexo 3.2: "não aplicável").* **Aprovação do CADE**, nos termos da Lei 12.529/2011. **5.7 Declarações dos Vendedores — Trabalhista.** *"Todos os prestadores de serviços da Sociedade estão regularmente contratados, inexistindo risco de reconhecimento de vínculo empregatício."* **5.9 Declarações — Tributária.** *"A Sociedade encontra-se em situação fiscal regular, com certidões negativas vigentes."* **8.1 Indenização pelos Vendedores.** Perdas decorrentes de violação de declarações. **8.4 Limites.** (a) franquia (*basket*) de R$ 150.000,00, **não dedutível** (*tipping*); (b) limite global de 15% do preço, **exceto para as matérias das cláusulas 5.7 e 5.9, cujo limite será o Preço Total**; (c) **"O conhecimento do Comprador sobre qualquer fato, antes ou depois da assinatura, não afasta nem reduz o direito à indenização"**; (d) prazo: 5 anos para 5.7 e 5.9; 2 anos demais. **9.1 Não concorrência.** Vendedores: **10 anos, território nacional**. **10.2 Conta-garantia (escrow).** 20% do preço por 5 anos. **Carta do advogado do comprador:** "Minuta padrão de mercado. A 8.4(c) é apenas a redação usual de *sandbagging*. Não vemos necessidade de anuências (Anexo 3.2). Confirmem a notificação ao CADE para não atrasar."